

باحث شرعي

المسميات المكافئة

باحث قانوني شرعي، محلل تشريعي، باحث في الفقه الإسلامي التطبيقي

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - الاختصاصيون
- المجموعة الفرعية: 26 - الاختصاصيون في القانون والاجتماع والثقافة
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - الاختصاصيون في القانون
- الوحدة/المهنة: 261206 - باحث شرعي / باحث قانوني

طبيعة العمل

الباحث الشرعي متخصص أكاديمي وتطبيقي يعمل في المحاكم أو الوزارات أو المراكز البحثية أو المؤسسات المالية، يطلع بالبحث في المسائل الفقهية والشرعية وتحليل النصوص الأنظمة والأحكام وإعداد الدراسات التشريعية والفتاوى المؤسسية اللازمة لدعم القرار القضائي والتنظيمي.

المهام الرئيسية

- إجراء البحوث الفقهية والشرعية في المسائل الطارئة وتقديمها لصانعي القرار بصورة منظمة ومدعومة بالأدلة
- تحليل الأحكام القضائية والنصوص التشريعية واستخلاص الأنماط القانونية والفقهية منها
- إعداد الدراسات التشريعية المقارنة بين الأنظمة السعودية المعمول بها والمعايير الدولية ذات الصلة
- دعم العمل القضائي والتنظيمي بتقديم تحليلات الحالة وخلفياتها الفقهية والتاريخية
- أرشفة الأحكام والبحوث وإعداد المراجع والمستودعات المعرفية لدعم المنظومة القضائية

المرتبة والراتب

القطاع الحكومي والأكاديمي:

- باحث ابتدائي: نحو 8,000 - 11,000 ريال تقريباً.
- باحث: نحو 11,000 - 15,000 ريال تقريباً.
- باحث أول: نحو 15,000 - 20,000 ريال تقريباً.
- رئيس وحدة بحثية: من 20,000 ريال فأعلى تقريباً.

المزايا الوظيفية

القطاع الحكومي والأكاديمي

- عمق فكري وأكاديمي يُميّز هذه المهنة عن المهن القانونية الأخرى الأكثر روتينية.
- إمكانية بناء تخصص بحثي دقيق في مجالات كالمالية الإسلامية أو الأحوال الشخصية أو الجزائي.
- فرص للنشر الأكاديمي والمشاركة في المؤتمرات والندوات الشرعية والقانونية.
- دور محوري في دعم الإصلاح التشريعي والتطوير القضائي في المملكة.
- بيئة عمل هادئة تُناسب من يُفضّل التعمق الفكري على العمل الميداني.

الشروط والمؤهلات

القطاع الحكومي والأكاديمي

- **الشروط العامة:** شهادة في الشريعة أو الفقه وأصوله أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها؛ يُفَضَّل الماجستير في الدراسات الشرعية أو القانون للمناصب البحثية الأعلى.
- **شروط المؤهل العلمي:** تقدير لا يقل عن جيد جدًا في التخصص الشرعي؛ إجادة البحث العلمي ومهارات التوثيق الأكاديمي.
- **التعيين:** عبر إعلانات الجهات البحثية والقضائية ومراكز الدراسات التابعة للوزارات والجامعات.

متطلبات التقييم والتهيئة المهنية

الجهات البحثية والقضائية

- **قبل التعيين:** اختبارات تُقيّم مهارة البحث الفقهي وكتابة الدراسات القانونية وإجراء التحليل النصي والمقارن.
- **بعد التعيين:** التطوير المستمر من خلال المشاركة في البرامج البحثية وحلقات الدراسات المتخصصة.

الخبرات المطلوبة

- **الجهات الحكومية والأكاديمية:** لا تُشترط خبرة سابقة للمناصب الابتدائية؛ تُحتسب مشاريع التخرج والبحوث الأكاديمية المنشورة خبرةً معنوية فاعلة؛ للمناصب الأعلى تُشترط خبرة بحثية موثقة أو نشر أكاديمي في الحقل الفقهي أو القانوني.

برامج التأهيل المعتمدة

- الدبلوم العالي في الفقه - كلية الشريعة وأصول الدين، جامعة الملك خالد؛ يُعمّق التحصيل الفقهي الأصولي ويؤهل للتعمق في تحليل النصوص الشرعية وتوثيق الأدلة الفقهية بالمستوى المطلوب للبحث المتقدم.
- الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ يُربط البحث الشرعي بالتطبيق القضائي ويُتيح للباحث فهم السياق التطبيقي لبحوثه الفقهية مما يرفع أثرها العملي.
- الدبلوم العالي للعلوم القانونية - معهد الإدارة العامة؛ يُعوّض الجانب التشريعي النظامي لدى الباحثين الشرعيين ويُتيح إجراء البحوث المقارنة بين الأنظمة الشرعية والتشريعية بكفاءة أعلى.

المهارات المطلوبة

- **البحث الفقهي المنهجي:** لاستخراج الأدلة الشرعية وتوثيقها وبناء الاستدلال الصحيح
- **التحليل التشريعي المقارن:** لمقارنة الأنظمة والأحكام وتقييم الفجوات التشريعية
- **كتابة الدراسات والبحوث القانونية:** لتقديم نتائج البحث بأسلوب علمي واضح وقابل للتطبيق
- **إدارة المراجع والمصادر الفقهية:** لضمان دقة الاستشهاد وصحة توثيق المصادر
- **قراءة الأحكام القضائية وتحليلها:** لاستخلاص الأنماط والمبادئ القضائية المستخدمة في التطبيق

الدورات الداعمة

- دورة التفكير النقدي وتحليل الحجج؛ تدعم مهارة البحث الفقهي المنهجي وبناء الاستدلال
- دورة نظام الأحوال الشخصية؛ تدعم مهارة التحليل التشريعي المقارن في مجال الأحوال الشخصية
- دورة المرافعات أمام الجهات الشرعية؛ تدعم مهارة قراءة الأحكام القضائية وفهم السياق الإجرائي
- دورة تقييم وتحليل الأدلة الجنائية أمام المحاكم؛ تدعم مهارة التحليل التشريعي المقارن في الملفات الجزائية
- دورة قضاء التنفيذ؛ تدعم مهارة كتابة الدراسات في تنفيذ الأحكام القضائية

جهات التوظيف وطريقة التقديم

القطاع الحكومي والأكاديمي

جهات سبق وأعلنت

مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والمحكمة العليا لدعم البحث القضائي؛ وزارة الشؤون الإسلامية لدعم بحوث الفتوى والتوجيه الشرعي؛ مركز الدراسات والبحوث في الجامعات السعودية؛ المؤسسات المالية الإسلامية لدعم هيئاتها الشرعية. التقديم عبر جدارة للقطاع الحكومي أو المواقع الرسمية للجامعات للقطاع الأكاديمي.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- مسار الترقّي: يبدأ كـ «باحث مساعد» أو «باحث ابتدائي» ثم «باحث» ثم «باحث أول» وصولاً إلى «رئيس وحدة بحثية» أو «مستشار بحثي» في الجهات الكبرى.
- مسار الانتقال: يمكن الانتقال إلى الأعمال الأكاديمية والتدريس الجامعي، أو إلى عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، أو الالتحاق بالسلك القضائي وفق اشتراطاته النظامية.
- مسار التخصص: الفقه المالي الإسلامي، والفقه الأسري، والفقه الجزائي، والسياسة الشرعية والتشريعية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة المراقب والمدقق الشرعي (CSAA) : تُعقّق الخبرة الشرعية التطبيقية في المجال المالي وتُعزز مكانة الباحث لدى المؤسسات المالية الإسلامية (غير مدعومة)
- عضوية معهد التحكيم الملكي (MCI Arb) : تُتيح الجمع بين البحث الشرعي والمشاركة في فريق التحكيم في النزاعات ذات البعد الشرعي (غير مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) : تُفيد في البحوث المتعلقة بالجرائم المالية وأحكام الفقه الإسلامي في مكافحة غسل الأموال (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE) : تدعم البحوث الفقهية في قضايا الغش التجاري والعقود الباطلة والجزاءات الشرعية المقررة (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- الباحث الشرعي في المحاكم يختلف عن القاضي ومساعد القاضي؛ دوره استشاري وتحليلي وليس حكماً، وعمله يُغذّي القرار القضائي دون أن يكون هو صاحب القرار.
- العمل في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بات من أكثر المسارات طلباً للباحثين الشرعيين ذوي الكفاءة في الفقه المالي، مع حزم مالية تنافسية.
- معرفة أصول الفقه وقواعده ومناهج الاستدلال تُشكّل العمود الفقري لأي باحث شرعي يُريد تقديم بحوث مستوفية الأدلة ومحضنة من النقد العلمي.
- التحول الرقمي في البحث الشرعي وتطور قواعد البيانات الفقهية مثل الموسوعة الفقهية الكويتية ومنصة نور وشمولة جعل إتقان البحث الرقمي متطلباً مهنيّاً لا ترفاً.

النصائح العملية الإضافية

- ابن مهارة البحث المنهجي مبكرًا من خلال العمل على بحوث ودراسات موثقة ومنشورة، لأن سجلك البحثي هو بطاقة هويتك المهنية في هذا المسار أكثر من أي شهادة أو تقدير أكاديمي.
- تعمّق في منهج استخراج الأدلة وتصنيفها ومناقشة المعارضة، لأن الباحث الذي يُقدّم رأيًا دون مناقشة الآراء المخالفة يفقد مصداقيته العلمية أمام القضاة والعلماء.
- أتقن استخدام قواعد البيانات الفقهية الرقمية وأدوات البحث التشريعي الحديثة، لأن الكفاءة البحثية الرقمية باتت فارقًا تنافسيًا حقيقيًا في هذا المجال.
- اسعَ للنشر الأكاديمي في المجلات الشرعية والقانونية المحكّمة حتى قبل التخرج، لأن النشر المبكر يُعزز موقعك في سوق العمل البحثي بشكل لافت.
- الانتماء إلى شبكة العلماء والباحثين في التخصص والحضور الفعّال في المؤتمرات الشرعية العلمية يفتح أبوابًا مهنية لا تُفتح عبر الطرق التقليدية.



جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مستوى القبول	سبب التقييم	البرامج أو الشهادات اللازمة لرفع القبول	ملاحظات دقيقة
الفقه وأصوله	عالي	المؤهل الأكثر انسجامًا مع طبيعة البحث الشرعي — تحليل النصوص والأدلة هو جوهر هذا التخصص	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية داعم للتطبيق القضائي	التخصص التاريخي لمهنة الباحث الشرعي — مؤهل مباشر في كل مؤسسة بحثية شرعية
الشريعة الإسلامية	عالي	تغطية شاملة للحقل الشرعي — يُؤهل للبحث في مختلف أبواب الفقه	لا يحتاج برنامجًا تعويضيًا — الدبلوم في الفقه داعم للتعمق في التخصص الفقهي	قريب من الفقه وأصوله في قيمته البحثية — يُعامل معاملة المؤهل المباشر في معظم الجهات
الدراسات الإسلامية	متوسط-عالي	يُغطي جانبًا من الحقل الشرعي لكن قد يكون أقل عمقًا في الجانب الفقهي الأصولي	الدبلوم العالي في الفقه لتعميق الجانب الفقهي المتخصص اللازم للبحث المتقدم	مقبول بشكل واسع خاصة في الجهات الدينية والأكاديمية لكن قد يحتاج تكميلًا للبحث الفقهي
القانون الدولي والعلاقات الدولية	متوسط	يُفيد في البحوث التشريعية المقارنة والدولية — لكن لا يغطي الجانب الفقهي المتخصص	الدبلوم العالي في الفقه + الدبلوم في القضاء والسياسة الشرعية لتكميل الجانب الشرعي	مسار مناسب للبحث في تقاطع الفقه الإسلامي مع القانون الدولي والمعايير الحقوقية
أصول الدين والعقيدة	ضعيف-متوسط	قريب من الحقل الشرعي لكن أبعد عن الفقه التطبيقي المطلوب في البحث القضائي والتشريعي	الدبلوم العالي في الفقه ضروري لتعويض غياب التخصص الفقهي التطبيقي	مقبول في الجهات الدينية البحثية لكن محدود في الجهات القضائية والمالية

مركز توجيه
Tawjeeh HUB

